

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4800/2541

นาย อะหมาด ขะมิมะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซษฐ์ ก่อสร้าง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 131, มาตรา 142, มาตรา 172

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 7

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
35

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

ตามคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายว่า จำเลยทั้งสองได้จ้างโจทก์ทำงานเป็น
ลูกจ้างสร้างสถานีอนามัยและบ้านพักสถานีอนามัย โดยได้ระบุวันที่อ้างว่าจำเลยจ้าง
โจทก์ และระบุประเภท ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างกำหนดวันจ่ายค่าจ้างไว้ด้วย รวมทั้ง
จำเลยทั้งสองค้างค่าจ้างโจทก์เป็นจำนวนเงินเท่าใด และเมื่อโจทก์ทวงถาม จำเลยทั้ง
สองปฏิเสธไม่ยอมจ่ายให้ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจ่ายค่าจ้างค้างแก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ย อันเป็นคำฟ้องที่ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ และ
คำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 บรรคสองแล้วคำฟ้องโจทก์ จึงไม่เคลือบคลุม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 7 เป็นบทบังคับในกรณีที่ผู้รับเหมาช่วงเป็น
นายจ้างของลูกจ้างแต่ผู้รับเหมาขั้นต้นซึ่งมิได้เป็นนายจ้างของลูกจ้างด้วยก็ยังคง
มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้รับเหมาช่วงที่เป็นนายจ้างของลูกจ้าง

ในหนี้เงินบางประเภทดังที่กำหนดไว้เท่านั้น กรณีมิได้หมายความว่า ผู้รับเหมาชั้น
ต้นมีฐานะเป็นนายจ้างของลูกจ้างไปด้วย สภาพของการเป็นนายจ้าง กิติ หรือลูกจ้าง
กิติ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง
แรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 หากโจทก์ประสงค์จะขอให้บังคับจำเลยที่
1 และที่ 2 ให้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รับเหมาชั้นต้นซึ่งมิได้เป็นนายจ้างของโจทก์ตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ข้อ 7 แล้ว ก็ชอบที่จะต้องบรรยายฟ้องให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงถึงฐานะของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ตรงกับบทกฎหมาย ดังกล่าวให้แจ้ง
ชัด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามที่ศาลแรงงานฟังมาว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็น
ผู้รับเหมาชั้นต้นโดยมีโจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับเหมาช่วง ส่วนโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 เป็น
ลูกจ้างของโจทก์ที่ 1 มิใช่เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้วจำเลยที่ 1 และที่
2 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 ตามประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ
7 การที่ศาลแรงงานวินิจฉัยให้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รับ
เหมาชั้นต้นจึงเป็นเรื่องนอกเหนือคำฟ้อง โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 และคำให้การของ
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบ และศาลฎีกาให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2
ถึงที่ 15 แต่ไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 จะนำคำฟ้อง มายื่นใหม่ภายใต้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ

คดีทั้งสิบสี่สำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วย
กันกับสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 15524/2540 ของศาลแรงงานกลางโดยเรียกโจทก์
สำนวนคดีดังกล่าวว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์ทั้งสิบสี่สำนวนนี้ต่อไปตามลำดับว่า
โจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 15 แต่คู่ความในสำนวนคดีดังกล่าวไม่อุทธรณ์คดีจึงขึ้นมาสู่การ
พิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีทั้งสิบสี่สำนวนนี้เท่านั้น

โจทก์ทั้งสองสืบหาสำนวนฟ้องใจความว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2540 จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์ทั้งสองสืบหาเข้าทำงานเป็นลูกจ้างก่อสร้างอาคารและบ้านพักสถานีนอนามัย ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาได้รับค่าจ้างเป็นรายวันจำเลยทั้งสองค้างค่าจ้างโจทก์แต่ละคนตามคำขอท้ายฟ้องแต่ละสำนวน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ทั้งสองสืบหาตามคำขอท้ายฟ้องแต่ละสำนวนพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองทั้งสองสืบหาสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสองสืบหาไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม 2540 จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์ที่ 1 ก่อสร้างบ้านพักสถานีนอนามัยตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตกลงค่าจ้างรวมอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นเงิน 330,000 บาท กำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน เดือนกรกฎาคม 2540 จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์ที่ 1 ทำการก่อสร้างอาคารบ้านพักสถานีนอนามัย ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยตกลงค่าจ้างรวมอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นเงิน 300,000 บาท กำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันต่อมาเดือนกันยายน 2540 จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์ที่ 1 ทำการก่อสร้างอาคารสถานีนอนามัย ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาตกลงค่าจ้างรวมอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นเงิน 1,160,000 บาท กำหนดเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน การจ่ายค่าจ้างกำหนดจ่ายให้โจทก์ที่ 1 เป็นงวด ๆ ตามเปอร์เซ็นต์ของงานที่ก่อสร้างเสร็จโจทก์ที่ 1 นำคนงานไปทำการก่อสร้างเอง โจทก์ทั้งสองสืบหาไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยทั้งสอง สัญญาจ้างระหว่างจำเลยทั้งสองกับโจทก์ที่ 1 เป็นสัญญาจ้างทำของ โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 เป็นลูกจ้างของโจทก์ที่ 1 จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้าง ค้างจ่ายตามฟ้องและคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองสืบหาดังกล่าวมิได้บรรยายให้แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อกล่าวหาที่โจทก์ทั้งสองสืบหาอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าเข้ามาเป็นลูกจ้างตั้งแต่เมื่อใดและเป็น

ลูกจ้างประเภทไหน ทำให้จำเลยทั้งสองไม่สามารถเข้าใจข้อหาได้ดี จึงเป็นคำฟ้องที่เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้รับเหมาชั้นต้น โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับเหมาช่วง โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 เป็นลูกจ้างของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ดำรงชำระค่าจ้างแก่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละสำนวน จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระเงินค่าจ้างแก่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 7 พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 เป็นเงิน 7,005 บาท 7,050 บาท 4,500 บาท 3,600 บาท 6,650 บาท 14,527 บาท 4,720 บาท 7,565 บาท 8,910 บาท 1,870 บาท 10,720 บาท 6,975 บาท 4,800 บาท และ 2,860 บาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องสำหรับโจทก์ที่ 1

จำเลยทั้งสองทั้งสืบสืบสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ในประการแรกว่า คำฟ้องโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายให้ชัดเจนว่าจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 ในฐานะอะไร และโจทก์ดังกล่าวกับจำเลยมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไร จึงขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 นั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 ได้บรรยายว่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2540 จำเลยทั้งสองได้จ้างโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 ทำงานเป็นลูกจ้างสร้างสถานีอนามัย และบ้านพักสถานีอนามัยตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ระบุวันที่อ้างว่าจำเลยจ้างโจทก์ และระบุประเภท ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างกำหนดวันจ่ายค่าจ้างไว้ด้วย รวมทั้งจำเลยทั้งสองค้างค่าจ้างโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 แต่ละคนเป็นจำนวนเงิน

เท่าใด และเมื่อโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 ทวงถามจำเลยทั้งสองปฏิเสธไม่ยอมจ่ายให้ ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสองจ่ายค่าจ้างค้างแก่โจทก์แต่ละคนพร้อมดอกเบี้ย อันเป็นคำฟ้องที่
ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัย
เป็นหลักแห่งข้อหาครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172
วรรคสองแล้วคำฟ้องโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 จึงไม่เคลือบคลุม

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์อีกประการหนึ่งว่า โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 มิได้ฟ้องขอให้
บังคับจำเลยทั้งสองรับผิดชอบโจทก์ทั้งสิบสี่ดังกล่าวในฐานะผู้รับเหมาขั้นต้นซึ่งไม่ได้
เป็นนายจ้างของโจทก์ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 7 คำวินิจฉัยของ
ศาลแรงงานกลางที่ให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้รับเหมาขั้นต้นต้องรับผิดชอบใช้ค่าจ้างแก่
โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 7 จึงเป็นการวินิจฉัย
นอกเหนือไปจากคำฟ้องและคำให้การ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 142 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 52 นั้นเห็นว่า ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103
ข้อ 7 ที่กำหนดว่าในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป
ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาขั้นต้นร่วมรับผิดชอบกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในเรื่องค่า
จ้าง ค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างด้วยนั้นก็เป็นบท
บังคับในกรณีที่ผู้รับเหมาช่วงเป็นนายจ้างของลูกจ้าง แต่ผู้รับเหมาขั้นต้นซึ่งมิได้เป็น
นายจ้างของลูกจ้างด้วยก็ยังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้รับเหมา
ช่วงที่เป็นนายจ้างของลูกจ้างในหนี้เงินบางประเภทดังที่กำหนดไว้เท่านั้นกรณีมิได้
หมายความว่าผู้รับเหมาขั้นต้นมีฐานะเป็นนายจ้างของลูกจ้างไปด้วย สภาพของการ
เป็นนายจ้างก็ดีหรือลูกจ้างก็ดี เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาตามประกาศกระทรวง
มหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 หากโจทก์ที่ 2
ถึงที่ 15 ประสงค์จะขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รับเหมา
ขั้นต้นซึ่งมิได้เป็นนายจ้างของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ

ที่ 103 ข้อ 7 แล้วก็ชอบที่จะต้องบรรยายฟ้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงฐานะของ
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ตรงกับบทกฎหมายดังกล่าวให้แจ้งชัดเมื่อข้อเท็จจริงรับฟัง
เป็นยุติตามที่ศาลแรงงานกลางฟังมาว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้รับเหมาขั้นต้น
โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับเหมาช่วง โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 เป็นลูกจ้างของโจทก์ที่ 1 มิใช่เป็น
ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ที่ 2
ถึงที่ 15 ตามฟ้อง คำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางที่ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องร่วม
รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รับเหมาขั้นต้นจึงเป็นเรื่องนอกเหนือคำฟ้องโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15
และคำให้การของจำเลยที่ 1 และที่ 2

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 15 เสียด้วยแต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่
2 ถึงที่ 15 จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(อร่าม หุตางกูร-พรชัย สมรรถเวช-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ